

0007352-97.2017.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - IP nº 221/2017 - 1º Distrito Policial de Dracena

Autor(a):

Justiça Pública

Acusado(a)(s)/Ré(u)(s):

JONATHAN CLEMENTINO DE OLIVEIRA e outro

Vistos.

Fls. 507, 509 e 515. Trata-se de pedido da defesa do réu Jonathan Clementino de Oliveira, pugnando pela expedição de mandado de prisão, no regime semi aberto, e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE DRACENA

Rua Bolívia nº 137, Jardim América - DRACENA-SP - CEP 17900-000

Telefone (18) 2137-1425/1426 - e-mail: dracena2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007352-97.2017.8.26.0168 - Controle nº 2017/002033

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - IP nº 221/2017 - 1º Distrito Policial de Dracena

Autor(a):

Justiça Pública

Acusado(a)(s)/Ré(u)(s):

JONATHAN CLEMENTINO DE OLIVEIRA e outro

Vistos.

Fls. 507, 509 e 515. Trata-se de pedido da defesa do réu Jonathan Clementino de Oliveira, pugnando pela expedição de mandado de prisão, no regime semi aberto, e o efetivo envio da guia de recolhimento ao CPP de Valparaíso e à VEC de Araçatuba para cumprimento da pena, uma vez que o réu já está cumprindo pena no mesmo regime em processo de nº 1503243-92.2019.8.26.0168, que tramita perante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Dracena.

Verifico que o réu Jonathan Clementino de Oliveira foi condenado como incurso no artigo 180, caput, do código penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e 12 dias multa, conforme sentença datada de 27/11/2018 que transitou em julgado para o Ministério Público em 03/12/2018 e V. Acórdão de 22/04/2020 (fls. 380/387) que negaram provimento ao recurso de Jonathan, confirmando a sentença.

Determinada a expedição de mandado de prisão às fls. 422/424, este foi expedido constando a validade de 03/08/2021, eis que o réu à época dos fatos era menor de idade (19 anos - dessa forma o prazo prescricional de 2 anos e 8 meses).

O réu foi capturado em 14/12/2021, e por r. Decisão do Juízo de Panorama foi determinada a soltura com relação a este feito eis que constatada a expiração da validade do mandado de prisão.

Fls. 516. Tendo em vista que o poder-dever de punir do estado está obstado pela ocorrência da prescrição que ocorreu em 02/08/2021 conforme cálculo retro, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pena privativa de liberdade por este Juízo, restando tão somente o pagamento da pena pecuniária.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, combinado com o artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JONATHAN CLEMENTINO DE OLIVEIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mais, intimem-se o sentenciado JONATHAN CLEMENTINO DE OLIVEIRA para efetuar o pagamento da multa, nos valor de R\$413,08, o que poderá ser efetuado inclusive por terceiros, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 50 do Código Penal c/c o artigo 479 das NSCGJ, mediante depósito judicial junto ao BANCO DO BRASIL, Agência 1897-X, Conta nº 139.521-1, em favor do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo (FUNPESP), juntando-se comprovante de depósito bancário nos autos, sob pena de execução forçada do débito (Artigos 479-B e/ou 480-A, ambos das NSCGJ). Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, assinada digitalmente e devidamente instruída, como ofício e carta, como mandado de intimação, carta precatória e ao Juízo Deprecante, para os fins acima estabelecidos, em conformidade com o Comunicado CGº 1333/2012 e CG nº 24.746/2007.

Prossiga no mais, conforme determinado às fls. 422/424.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Dracena, 25 de abril de 2022.

MARCUS FRAZÃO FROTA

Juiz de Direito Titular

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA